

TEBLİĞ**Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıđından:****1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT
DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ****Amaç**

MADDE 1- (1) Bu Tebliğın amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlıđınca yurt dışına resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğeri zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gön-derilecek Talebe Hakkında Kanun ve 6/8/2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde yer alan;

- a) Adına öğrenim görülen kurum: Öğrencinin mecburi hizmetini ifa edeceği kurumu,
- b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlıđını,
- c) Dil öğrenimi: Esas öğrenim için gerekli görülen yurt içi ve/veya yurt dışındaki dil öğrenimini,
- ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hâllerde görülen dil veya hazırlık öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,
- d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında göreceği esas öğrenime temel oluşturulması veya eğitim sistemi farklılıđından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla esas öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,
- e) Hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Öğrencinin öğrenim masraflarını karşılayan kurumu veya kuruluşu,
- f) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle Bakanlık veya hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,
- g) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
- ğ) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık, veterinerlikte uzmanlık, diğeri hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi,

- h) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,
 ı) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimini, yüksek lisans, doktora öğrenimini,
 i) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına mecburi hizmet karşılığında lisans ve/veya lisans-üstü düzeyde öğrenime gönderilen ve öğrenim masrafları Bakanlık veya hesabına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşça karşılanan öğrenciyi,
 j) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağırılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

k) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,

l) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin meslekî gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

m) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluluğunu,

n) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık, veterinerlikte uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademede eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.

Yolluklar

MADDE 5- (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık veya kurum veya kuruluşlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekları dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için öğrenime başlarken yurt dışına gidişte ve öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönüşte kullanılmak üzere gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren veya otobüs bileti ücretleri karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî burslu öğrencilerin önceki öğrenim ülkesi veya şehri ile yeni öğrenim ülkesi veya şehri arasındaki uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişkisi kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri hâlinde Bakanlık veya hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti ödenir.

Yurt içi aylığı

MADDE 6- (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 4.000 TL, lisansüstü öğrencileri için 8.000 TL’dir.

(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; aylık burs miktarı, ilgili ayın gün sayısına bölünerek hesaplanır. Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir.

(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarihe kadar ödenir.

(5) Resmî burslu öğrencilerin izin alarak Türkiye’de bir defada veya fasıllı olarak aynı eğitim-öğretim yılında toplam iki ay kalmaları hâlinde iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; iki aydan fazla kalmaları halinde ise Bakanlık veya hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izin almasını kaydıyla ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken 1416 sayılı Kanun kapsamında, aylıksız izinli olarak öğrenimlerini sürdüren öğrenciler hariç olmak üzere öğrenimlerini bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, doksan günden fazla olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördükleri ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Ödemede ilk atama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs mecburi hizmete sayılmaz. Ancak, öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi hâlinde borcuna sayılır.

Yurt dışı aylığı ve ek ödeme

MADDE 7- (1) Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerden talepte bulunanların ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin öğrenime başlama belgeleri Bakanlığa veya hesabına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa ulaştığında verilir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin öğrenim göreceği ülkeye giderek fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır; ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi, oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

(2) Bir üst öğrenime devam edecek veya ülke değişikliği yapacak resmî burslu öğrencilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir. Ancak, okul değişikliği yapacak öğrenciler, okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Yüksek lisans veya doktora öncesinde hazırlık öğrenimi görececek öğrenciler için hazırlık öğreniminden yüksek lisans veya doktora öğrenimine geçişte avans uygulaması yapılmaz.

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel, dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; aylık burs miktarı, ilgili ayın gün sayısına bölünerek hesaplanır.

(5) Ödemeleri Bakanlıkça yapılan resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerde ise öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.

(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

(7) Resmî burslu öğrencilere; kitap, defter, kırtasiye, ve benzeri giderlerini karşılamak üzere aylık burs tutarının on ikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilir.

(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

a) Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin ilk iki aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; hâlen yurt dışında öğrenim görmekte olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihten önceki ayın son iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize çevirenler ile müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkeler için; okul ödemesi şahsi hesaplarına yapılanlara, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ödenir.

(9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamaları taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla resmî burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenir.

(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hâllerde Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

(11) Yurt dışında dil, hazırlık, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören resmî burslu öğrencilerin aylık bursları, öğrenim süresinin ay içinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; yüksek lisans veya doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir. Bu öğrenim seviyelerine bağlı uzatım sürelerinde de aynı esaslara göre işlem yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içinde hem yurt dışı dil, hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

(12) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile aylık burs artış farkından dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ödenir, fazla ödeme yapılmışsa kesilir.

(13) Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda; bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların ve ek ödemelerin öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak; öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, alacakları burslarına ve ek ödemelerine mahsup edilir. Burslar TL cinsinden iade edilecekse, iade edilecek tutar öğrencilerin iade için ödemeyi yapacağı tarihteki günün efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

(14) Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

(15) Müşavirlik/ataşelikten veya Bakanlıktan/hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşın izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

(16) Ek-1’deki listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde; bu ülkelerde verilecek burs miktarları, Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

(17) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri, Bakanlık ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarca yapılır.

Dil öğrenimi

MADDE 8- (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum veya kuruluş hesabına gönderilen öğrencilerin giderleri ise hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Resmî burslu öğrencilerin on iki aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri, öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti, kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir.

(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri hâlinde yurt içi burs ve/veya yurt içi dil kursu ücreti ödenir. Ancak yurt içi burs ve yurt içi dil kursu ücreti ödenmesini istemeyen öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve yurt dışı akademik danışman/okul tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan veya zorunlu hâllerde yurt dışı temsilciliklerinden alınan yazıyla bu durumu belgelendiren resmî burslu öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti karşılanır. Ancak; öğrenim göreceği alan gereği veya okul tarafından şart koşulduğu için ikinci bir dil öğrenme zorunluluğu olan ve bu durumu yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hâllerde yurt dışı temsilcilikleri tarafından belgelendirilen öğrencilere, esas öğrenim öncesinde veya esas öğrenim süresi içinde (bir yılı geçmemek üzere) görecekları dil derslerinin ücreti karşılanabilir.

(6) Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz.

Staj, tez ve alan çalışmaları ve bilimsel etkinliklere katılım

MADDE 9- (1) Tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını en geç bir ay öncesinde sunmak kaydıyla yurt içi akademik danışmanın görüşü üzerine öğrencilere eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bulunmadığı ülkelerde ise Bakanlık ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin verilebilir ve durumları Bakanlığa ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilir. Türkiye hakkında yapılacak tez çalışmalarına izin verilmez. Tez veya teziyle ilgili alan çalışması yapmasına izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli karşılanır. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin varsa vize ücreti, acil hâller kapsamına giren hastalık veya kazalar neticesinde görecekları ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği zorunlu olan araç-gereç ile zorunlu laboratuvar malzemesi giderlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı ödenir.

(2) Öğrencilerden, eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında zorunlu olarak öğrenim alanıyla ilgili seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya sözlü sunum yapmak amacıyla katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri zorunlu görülenlere en az bir ay önceden başvurmaları hâlinde yurt içi akademik danışmanın görüşü üzerine eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince izin verilebilir ve durumları Bakanlığa ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilir. Bunların bulunmadığı yerlerde ise bu işlemler Bakanlıkça ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça yapılır. Bu öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen veya eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince ya da Bakanlıkça ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdür. Eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince ya da Bakanlıkça/hesabına

öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uygun görülen ve belgelendirilen çalışmalar için varsa gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının toplamda %20'sini geçmemek şartıyla günlük en fazla %5'i kadar konaklama ücreti fatura ibraz etmeleri kaydıyla ödenir. Ancak; öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim gören öğrenciler için alanıyla ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, varsa vize ücreti, acil hâller kapsamına giren hastalık veya kazalar neticesinde görecekleleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler karşılanır.

(3) Resmî burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının toplamda %20'sini geçmemek şartıyla günlük en fazla %5'i kadar konaklama ve katılım giderleri karşılanır.

(4) Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri esnasında öğrenim gördükleri konularla ilgili olarak teknik bilgi ve görgülerini artırmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerde veya zorunlu hâllerde diğer ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda staj yapmalarına yurt içi akademik danışmanın görüşü ile eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bulunmadığı ülkelerde ise Bakanlık ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin verilebilir ve bunların durumları hakkında Bakanlığa ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça bilgi verilir.

(5) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak tamamlanmış tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme yapılır.

Sağlık giderleri

MADDE 10- (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırmaması zorunlu olup sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkânlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri, öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli, her eğitim-öğretim yılı için öğrenim durumuna göre lisans öğrencileri veya lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı bursunun bir aylık tutarının 2 katını aşamaz.

(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri hâlinde cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri karşılanır. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim görürken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde; hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri Türkiye'de yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim görmekle ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye'deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş

yol giderleri ile zaruri hâllerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.

(5) Resmî burslu öğrencilerin; sağlık sigortası kapsamı dışında kalan sağlık giderlerinin ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığından misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(6) İzin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen resmî burslu öğrencilerin sağlık giderleri karşılanır.

(7) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir. Bakanlık/hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar, öğrencinin kendisine ödenir. Özel sağlık hizmet sunucularındaki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için kamu sağlık hizmet sunucularından alınacak sevk ile tedavi olunması gerekir.

(8) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları, bu ilaçların usulüne uygun olarak yapılmış bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli, katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun olarak ödenir.

(9) Yurt dışı dış tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.

(10) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi burs tutarının %20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının %10’unu geçemez.

(11) Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(12) Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca ödenir.

(13) Öğrencilerin burssuz olduğu dönemlerde öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hâllerindeki tedavi ücreti ödenebilir.

Mecburi hizmet süresi

MADDE 11- (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.

(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.

(3) Resmî burslu öğrencilerden, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayarak kısmi resmî burslu statüye geçen öğrencilere, yükseköğretim kurumu veya bu kurum aracılığıyla aylık burs veya asistanlık ücreti olarak transfer edilecek miktarların Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça tamamlanır. Bu durumda da öğrenci, bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet hesaplanır.

(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.

(5) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak; mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabılır.

Sınavlar

MADDE 12- (1) Resmî burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarında (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ödenir.

(2) Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir.

Okul başvuruları

MADDE 13- (1) Resmî burslu öğrencilerin; kabul almak üzere bütün öğrenim seviyeleri süresince dört üniversiteye kadar başvuru ücreti bedeli, başvuru yaptığını ve ödeme işlemini gerçekleştirdiğini belgelendirmeleri kaydıyla kendilerine ödenir.

(2) Resmî burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti karşılanır.

(3) Esas öğrenim için başka şehirdeki/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hâllerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hâllerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendirmesi hâlinde; ülke içi iç hat ve Türkiye'ye gelişi bağlantılı uçuş masrafı ödenebilir.

(4) Başvuru ücretlerinin ödenebilmesi için bu ödemelerinin kendileri adına ve başvuru ödemesi olarak yapıldığını gösterir belgenin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

Vize ve oturumlar

MADDE 14- (1) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan SEVIS ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak karşılanır. Ancak, aynı yıl içinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve SEVIS ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de ödenir.

(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeler karşılanır.

(3) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli karşılanır.

Okul ücretleri

MADDE 15- (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları, öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak; öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen zorunlu araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masraflar, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş özelliği taşınamaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık hesabına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluş tarafından ödenebilir.

(2) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde; park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti, gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

(3) Okul ücretleri, ilgili dönemin bütünü dikkate alınarak ödenir.

(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin; okul ücretini gösterir fatura ya da okul ücretini gösterir resmî belge asılları ile bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/başkonsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde okul ücretleri, öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı hesaplarına aktarılır. Ödemenin okul ücretini gösterir resmî belgeye göre yapıldığı durumda sonradan alınan faturanın ödeme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa/hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa gönderilmesi gerekir. Faturanın süresinde gönderilmemesi hâlinde tutarı, ilgili öğrenciye borç çıkarılır.

Diğer hususlar

MADDE 16- (1) Öğrencilere resmî burssuz oldukları dönemde 10 uncu maddenin on üçüncü fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Giderleri, hesabına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşlarca karşılanan öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kurum veya kuruluşa gönderilmesi, kurum veya kuruluş tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gerekir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine, yurt dışında öğrenimi devam eden öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafi, kurum veya kuruluşun uygun görmesi hâlinde kurum veya kuruluş tarafından ödenebilir.

(4) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için hastaneye ödedikleri rapor ücreti, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafi, kurum veya kuruluşun uygun görmesi hâlinde kurum veya kuruluş tarafından ödenebilir.

(5) Öğrenciler, yapmış oldukları harcamaların iadelerini harcamanın yapıldığı tarihten başlayarak en geç altı ay içinde talepte bulunabilir. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

(6) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden Bakanlık sorumludur.

Ödemeye esas belgeler

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki harcamaların çek, kredi kartı, banka kartı veya banka hesabından aktarma suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, ödemenin yapılabilmesi için çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının, banka kartının; anne, baba, kardeş veya

eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kredi kartının, banka kartının kartın banka onaylı ekstresi, banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı hesap dökümü, banka onaylı alındı belgesi gibi belgelerden biriyle belgelendirilmesi gerekir. Harcamalarını anne, baba, kardeş veya eşin banka hesabından veya kredi kartından yapan öğrenciler için de bu belgelendirmenin yapılması gerekir. Yapılan harcamaların öğrenciye ödenebilmesi için ayrıca bu belgelerle birlikte ödenimin hangi amaçla yapıldığını gösterir belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkra uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ödeme yapılmaz.

(2) Bakanlık hesabına öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında yapmış oldukları harcamalara ait ödemeler, ilgili bütçe kaleminden Bakanlıkça müşavirlik/ataşelikler adına açılan avans/kredilerden, hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluş öğrencilerinin yurt dışında yapmış oldukları harcamalarına ait ödemeler ilgili kurum veya kuruluş tarafından yapılır. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin işlemleri ve ödemeleri, Bakanlık ya da hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/başkonsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/hesabına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa gönderilmesi gerekir.

Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri

MADDE 18- (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri düzenlenebilir.

(2) Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi hâlinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri yapılabilir.

(3) Bu madde kapsamında öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları karşılanır.

Kesintiler

MADDE 19- (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20- (1) 22/7/2025 tarihli ve 32963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 21/9/2023 tarihinden önce yapılan harcamaların öğrencilere geri ödenmesi için öğrenciler, mezuniyet tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine ödenmesi için talepte bulunabilir. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz. 21/9/2023 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılan harcamalar için öğrenciler, harcamanın yapıldığı tarihten başlayarak en geç altı ay içinde talepte bulunabilir. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Tebliğin;

a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Ek-1
1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ GÖNDERİLEN ÜLKELER VE BURS
TUTARLARI

SIRA NO	ÜLKELER	DÖVİZ CİNSİ	ÜLKE GRUBU	I NUMARALI CETVEL	II NUMARALI CETVEL
				LİSANS ÖĞRENİMİ YAPANLARA ÖDENECEK AYLIK ÖDENEK	LİSANSÜSTÜ VE SONRASI ÖĞRENİMİ YAPANLARA ÖDENECEK AYLIK ÖDENEK
1	JAPONYA	JAPON YENİ	1	226.800	252.000
2	DANİMARKA	DANİMARKA KRONU	2	11.760	13.060
3	İSVEÇ	İSVEÇ KRONU	3	12.480	13.930
4	NORVEÇ	NORVEÇ KRONU	4	12.460	13.840
5	SUUDİ ARABİSTAN	SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ	5	4.500	5.070
6	İSVİÇRE	İSVİÇRE FRANGI	6	2.840	3.130
7	İNGİLTERE	İNGİLİZ STERLİNİ	7	1.370	1.520
8	AVUSTRALYA	AVUSTRALYA DOLARI	8	2.140	2.360
9	KANADA	KANADA DOLARI	9	1.920	2.130
10	KUVEYT	KUVEYT DİNARI	10	540	600
11	İRAN	EURO	11	1.830	2.040
12	İRLANDA	EURO	12	1.710	1.900
13	ALMANYA	EURO	13	1.650	1.840
14	FRANSA	EURO	13	1.650	1.840
15	HOLLANDA	EURO	14	1.610	1.790
16	AVUSTURYA	EURO	15	1.590	1.770
17	İTALYA	EURO	16	1.350	1.500
18	BELÇİKA	EURO	17	1.340	1.490
19	FİNLANDİYA	EURO	18	1.320	1.470
20	İSPANYA	EURO	19	1.290	1.440
21	LÜKSEMBURG	EURO	20	1.250	1.390
22	ÇEKYA	EURO	21	1.210	1.350
23	MACARİSTAN	EURO	22	1.180	1.320
24	PORTEKİZ	EURO	23	1.170	1.310
25	FAS	EURO	24	1.140	1.270
26	SİRBİSTAN	EURO	25	1.110	1.240
27	ROMANYA	EURO	26	1.100	1.230
28	TUNUS	EURO	27	1.090	1.220
29	İZLANDA	EURO	28	1.080	1.200
30	POLONYA	EURO	29	1.050	1.170

31	KUZEY MAKEDONYA	EURO	30	1.020	1.140
32	BULGARİSTAN	EURO	31	1.010	1.130
33	HIRVATİSTAN	EURO	32	1.000	1.120
34	KOSOVA	EURO	33	980	1.090
35	YUNANİSTAN	EURO	34	970	1.080
36	CEZAYİR	EURO	35	960	1.070
37	BOSNA HERSEK	EURO	36	940	1.050
38	KÜBA	EURO	37	900	1.000
39	MISIR	EURO	38	810	900
40	DİĞER ÜLKELER	EURO	39	760	850
41	KATAR	ABD DOLARI	40	2.590	2.880
42	ABD	ABD DOLARI	41	2.010	2.240
43	SİNGAPUR	ABD DOLARI	42	1.720	1.920
44	LÜBNAN	ABD DOLARI	43	1.670	1.860
45	ETİYOPYA	ABD DOLARI	44	1.660	1.850
46	AZERBAYCAN	ABD DOLARI	45	1.590	1.770
47	ÜRDÜN	ABD DOLARI	46	1.460	1.630
48	UMMAN	ABD DOLARI	46	1.460	1.630
49	MEKSİKA	ABD DOLARI	47	1.440	1.600
50	GÜNEY KORE	ABD DOLARI	48	1.410	1.570
51	RUSYA	ABD DOLARI	49	1.370	1.530
52	İSRAİL	ABD DOLARI	50	1.350	1.510
53	GÜNEY AFRIKA	ABD DOLARI	51	1.350	1.500
54	ÇİN	ABD DOLARI	52	1.270	1.420
55	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	ABD DOLARI	53	1.250	1.390
56	ARJANTİN	ABD DOLARI	54	1.240	1.380
57	HİNDİSTAN	ABD DOLARI	55	1.230	1.370
58	MALEZYA	ABD DOLARI	55	1.230	1.370
59	YENİ ZELANDA	ABD DOLARI	56	1.200	1.340
60	GÜRCİSTAN	ABD DOLARI	57	1.190	1.330
61	ENDONEZYA	ABD DOLARI	58	1.140	1.270
62	BREZİLYA	ABD DOLARI	59	1.090	1.220
63	KIRGIZİSTAN	ABD DOLARI	60	1.030	1.150
64	KOLOMBİYA	ABD DOLARI	61	990	1.100
65	PAKİSTAN	ABD DOLARI	61	990	1.100
66	PERU	ABD DOLARI	62	970	1.080
67	MOĞOLİSTAN	ABD DOLARI	63	950	1.060
68	KAZAKİSTAN	ABD DOLARI	64	830	930
69	DİĞER ÜLKELER	ABD DOLARI	65	760	850

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2025/156

Karar Sayısı : 2026/131

Karar Tarihi : 4/6/2026

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Antalya 12. Aile Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...süresiz olarak..." ibaresinin Anayasa'nın 2., 10., 20., 35. ve 41. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Boşanma davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 175. maddesi şöyledir:

"2. Yoksulluk nafakası

Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü hükümleri uyarınca Kadir ÖZKAYA, Hasan Tahsin GÖKCAN, Basri BAĞCI, Engin YILDIRIM, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, İrfan FIDAN, Muhterem İNCE, Yılmaz AKÇİL, Ömer ÇINAR ve Metin KIRATLI'nın katılımlarıyla 10/7/2025 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Elif ÇELİKDEMİR ANKİTÇİ tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. Anlam ve Kapsam

3. 4721 sayılı Kanun'un 175. maddesinde yoksulluk nafakası düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasında yoksulluk nafakasının şartlarına yer verilmiştir. Buna göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Dolayısıyla süresiz olarak yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için eşin talepte bulunması, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesi ve yoksulluğa düşen tarafın boşanmada diğer tarafa göre daha ağır